

1501957-74.2021.8.26.0535
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Patrícia Padilha
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... comprovadoras de que o réu praticou o tráfico.

A testemunha Paulo reconheceu o réu disse ter recebido a notícia no disque denuncia de haver tráfico em determinada localização, lá chegando encontrou o réu, em busca pessoal, localizou drogas com ele e mais drogas próximo a uma árvore onde no disque denuncia foi apontado como o lugar que ele guardava as substâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
3ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501957-74.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501957-74.2021.8.26.0535
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2203678/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 19297296 - 07º D.P. GUARULHOS, 2394/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2203678 - 07º D.P. GUARULHOS, 2203678/2021 - 07º D.P. GUARULHOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL RODRIGUES REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES REIS qualificado nos autos foi denunciado e esta sendo processado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de julho de 2021, por volta das 18h00min, na Praça Orobó, 50,

Presidente Dutra, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, trazia consigo, guardava para fins de traficância, drogas: 71 porções de maconha, 5 unidades de cocaína; drogas ilícitas e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida a defesa preliminar, foi recebida denúncia. O réu foi citado, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e o interrogatório do réu.

O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da inicial.

A Defesa pugnou pela aplicação do acordo de não persecução penal, subsidiariamente, a absolvição, na hipótese de condenação, a aplicação da atenuante genérica, do privilégio, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou regime aberto.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
DA PRELIMINAR

A falta de proposta de ANPP não gera nulidade do processo e/ou consequente possibilidade de trancamento da ação penal. Com efeito, o devido processo legal foi observado (artigo 5º, inciso LIV da CF). A Lei 13.964/2019 previu expressamente, que na hipótese do MP não ofertar acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 A, § 14 do CPP, no vertente caso, não houve o pedido na defesa preliminar, não houve este inconformismo no momento oportuno. Não bastasse isto, o acordo de não persecução penal é destinado a delito de pequeno e médio potencial ofensivo, que não é o caso, a Lei do pacote Anticrime não tirou o caráter equiparado a hediondo a este ilícito, que aliás a natureza jurídica é de origem Constitucional (artigo 5º, inciso, XLIII da CF), nesse sentido Quinta Turma do STJ, no AgRg no RHC 145.629/MG, decidiu que é "incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes - cuja pena mínima é superior a 4 anos -, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput do CPP. Por derradeiro, o princípio da proporcionalidade, vigente em nosso ordenamento jurídico e previsto no artigo 28 A do CPP, na expressão "desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime" e § 5º, 7º, 8º do mesmo artigo, afastam a possibilidade de ANPP para ilícito desta natureza.

DO MÉRITO.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

Há provas da materialidade e da autoria delitiva.

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de apreensão e constatação (fls.10/11) e laudo de exame químico-toxicológico (fls.66/68; 69/73) positivo para substâncias entorpecentes.

Quanto à autoria, há provas suficientes comprovadoras de que o réu praticou o tráfico.

A testemunha Paulo reconheceu o réu disse ter recebido a notícia no disque denúncia de haver tráfico em determinada localização, lá chegando encontrou o réu, em busca pessoal, localizou drogas com ele e mais drogas próximo a uma árvore onde no disque denúncia foi apontado como o lugar que ele guardava as substâncias entorpecentes. Segundo a testemunha o réu disse que estava há 4 meses praticando o tráfico no local. Não estava sob o efeito de drogas.

A testemunha Devair recebeu notícia de tráfico de drogas, com a descrição do ponto de drogas, localizou o réu com as substâncias entorpecentes, e a árvore onde encontraram mais drogas. O próprio réu apontou a sacola que estaria próxima a árvore. A testemunha achou a sacola em razão da indicação do réu. O réu não demonstrava estar sob efeito de drogas, ele confessou de plano o tráfico, trazia consigo cocaína, em pinos e no interior da sacola estavam mais drogas similares aquela que o réu trazia consigo.

O réu sob o crivo do contraditório, ficou em silêncio.

Pois bem, a confissão, somada aos depoimentos policiais, a apreensão das drogas e do dinheiro são provas suficientes a lastrear o édito condenatório.

PASSA-SE À FIXAÇÃO DA PENA.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há causa que modifique a mudança da pena, mantenho no mesmo patamar.

Na terceira fase, entendo que o réu pode ser favorecido pela causa de diminuição de pena do art. 33, parágrafo 4º da Lei de Entorpecente, é primário, não há provas de integrar organização criminosa, assim, há indicativos que o fato foi eventual na sua vida, reduzo a sua pena no máximo legal, restando a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão.

Adotando o mesmo critério fixo a pena de multa em 166 dias multa.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o inicial ABERTO. Inpossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não ser medida socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do delito perpetrado e por não ser medida suficiente a reprimir e coibir o crime em questão.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar GABRIEL RODRIGUES REIS por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO sob o regime inicial ABERTO e a pena pecuniária 166 (CENTO E SESENTA E SEIS) DIAS MULTA, cada dia multa no valor de um trigésimo do salário mínimo.

Considerando regime final da pena, poderá apelar em liberdade.

Isento o réu de custas.

Após o trânsito em julgado. Oficie-se o TRE. Determino a destruição das drogas e a perda do valor apreendido em favor da União.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA